

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 등 연체자 발견재산 압류 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하기 위하여 대부료 및 변상금 등 연체채권관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료(이하 “대부료 등”이라 한다)가 납부기한까지 납부되지 않은 경우에는 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있다고 되어 있고

「국세징수법」 제24조 제1항에 따르면 납세자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 국세와 가산금을 완납하지 않은 경우에는 납세자의 재산을 압류한다고 되어 있다.

한편, 「국가재정법」 제96조에 따르면 금전채권·채무의 소멸시효는 5년이므로 현실적·실효적 시효중단 조치를 위해서는 연체자의 발견 재산에 대한 압류가 필요하다.

따라서, 국유재산 연체채권에 대하여 발견재산이 존재하는 경우 압류대상 재산의 실익 여부와 관계없이 채납자에 대한 납부 독촉 및 채권소멸시효 중단의 효력을 위하여 압류등기를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경남지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 대부료, 변상금 원금 300천 원 이상¹⁾ 연체자의 발견재산 총 4,018건에 대한 관리 실태를 점검한 결과

2015. 5. 19. □□시로부터 인수한 ‘경상남도 □□시 ○○면 □□리 △△-△’(○○○○, XXX㎡) 소재 국유재산 관련 연체자 ■■■(변상금 2,074천 원 연체)의 경우 2020. 2. 19. 소유재산 자동차 4대가 국유재산관리시스템에 등록 되는 등 발견재산이 존재하는데도 12개월이 지난 감사일 현재까지 압류등기를 하지 않는 등

[별표 4] “국유재산 대부료 등 연체자 발견재산 압류 미조치 내역”과 같이 대부료 및 변상금 연체 국유재산 총 55건 관련 발견재산 250건에 대하여 압류조치를 하지 않은 사실이 있다.

1) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제109조에 따르면 대부료 또는 변상금 연체 원금 30만 원 미만에 대해서는 재산조사를 하지 아니함

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 대부료 및 변상금 연체 국유재산 총 55건 관련 발견재산에 대하여 압류 조치를 하고, 향후 국유재산 대부료 등 연체자의 발견재산이 존재하는데도 압류하지 않는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 4] 국유재산 대부료 등 연체자 발견재산 압류 미조치 내역

(단위 : 천 원, 건)

순번	국유재 산 소재 지	연 체 자	연체 금액	발견재 산 종류*	수량
합 계 (55건)			162,874	-	250
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

순번	국유재 산 소재 지	연 체 자	연체 금액	발견재 산 종 류*	수량
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					

“기재 생략”